

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2018/2532

นางสาวอิสรา ผิวทองงาม

โจทก์

นายใหญ่ แซ่อือ

จำเลย

นายใหญ่ แซ่อือ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 170)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 28,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140,162)

คำสั่ง

หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี 2533 มาวางศาลภายในกำหนดอันเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้น ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี 2533 มาวางศาลภายในกำหนดอันเป็นที่พอใจของ
ศาลชั้นต้น ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เขียว ยุงทอง-ประชา บุญวนิช-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>